



SCP Xavier BOIVIN - Pierre-Albert THOURAULT
Anaïs LEBORGNE
COMMISSAIRES DE JUSTICE ASSOCIÉS
27 rue des Marais
72055 LE MANS CEDEX 2

023 1956

20160333 : SDC ECLAT DE VERT / AKERYS PROMOTION

EXPEDITION

**ASSIGNATION EN REFERE DEVANT MONSIEUR LE PRESIDENT DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN**

L'AN DEUX MIL VINGT QUATRE,

Et le **VINGT ET UN OCTOBRE**

A LA REQUETE DU :

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ECLAT DE VERT, sis 2 Rue des Deux Bois à MONT SAINT AIGNAN (76130), représenté par son Syndic, **la Société ACCORD IMMOBILIER**, exerçant son activité sous l'enseigne **CENTURY 21 HARMONY**, SAS au capital de 1.360.800,00 €, inscrite au RCS du MANS sous le numéro 389 999 194, dont le siège social est situé **10 bis Rue des Jacobins au MANS (72000)**, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

Ayant pour avocat, **la SELARL DPR AVOCAT, Maître Romain BLANDIN**, Avocat au Barreau de ROUEN, demeurant 22 Rue Raymond Aron, La Vatine, à MONT-SAINT-AIGNAN (76130), laquelle se constitue sur la présente et ses suites

J'AI,

Nous, Société Civile Professionnelle Xavier BOIVIN - Pierre-Albert THOURAULT - Anaïs LEBORGNE,
Commissaires de Justice Associés, Audienciers près le Tribunal Judiciaire du Mans, y demeurant,
27 rue des Marais, l'un d'eux soussigné,

SIGNIFIE ET EN TETE DES PRESENTES LAISSE COPIE A :

- 1- **La Société ARCHITHEOS, SARL** au capital de 7.622,45 €, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 409 0030 467, dont le siège est situé **18 Rue Théodule Ribot à PARIS (75017)**, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, où étant et parlant à :

Par acte séparé

- 2- **MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)**, société d'assurance mutuelle régie par le Code des assurances, identifiée au SIRENE sous le n° 784 647 349 00074, dont le siège est situé **189 BOULEVARD MALESHERBES à PARIS (75017)**, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société ARCHITEOS (Contrat n°133629/B) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Par acte séparé

- 3- **Société MMA IARD**, société d'assurances mutuelles à cotisations fixes au capital de 537 052 368 €, inscrite au RCS du Mans sous le n°440.048.882, dont le siège social est situé **14 Boulevard Marie & Alexandre Oyon à LE MANS (72030)**, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société EDELIS, anciennement dénommée AKERYS PROMOTION (contrat n°128607511, contrat n°128607440, contrat n°101 237 728), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, où étant et parlant à :

ci-devant et actuellement 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS

Voir P.V. de signification annexé au présent acte

- 4- **Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES**, société d'assurances mutuelles à cotisations fixes inscrite au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, dont le siège social est situé **14 Boulevard Marie & Alexandre Oyon à LE MANS (72030)**, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société EDELIS, anciennement dénommée AKERYS PROMOTION (contrat n° 128607511, contrat n°128607440, contrat n°101 237 728), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, où étant et parlant à :

ci-devant et actuellement 160 rue Henri Champion 72100 LE MANS

Voir P.V. de signification annexé au présent acte

- d'une assignation en référé expertise délivrée à la demande du Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT à la Société AKERYS PROMOTION le 04 Août 2020
- de conclusions signifiées dans l'intérêt du Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT
- d'une ordonnance de référé du 02 Février 2021 – RG n°20/00455
- d'une ordonnance de référé du 14 Décembre 2021 – RG n°21/00691

ET A MEME REQUETE JE LUI AI DONNE ASSIGNATION :

D'AVOIR A COMPARAITRE

LE JEUDI 12 DECEMBRE 2024 à 9H

par devant Madame, Monsieur le Président du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN, siégeant en référé au lieu ordinaire de ses audiences au Palais de Justice, salle 104, Place Foch, 76000 ROUEN.

TRES IMPORTANT

En applications des dispositions des articles 760 et 761 du Code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le Tribunal Judiciaire.

Conformément aux dispositions de l'article 763 du Code de Procédure Civile, vous êtes tenu dans le délai de **QUINZE JOURS** de la date indiquée en tête du présent acte, ou avant l'audience si la date fixée est antérieure au délai de quinze jours précité, de constituer avocat admis à postuler devant le Tribunal Judiciaire de ROUEN.

La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

Vous rappelant les dispositions de l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 Décembre 1971 modifié par l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 :

« Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.

Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.

Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. »

A défaut d'être représenté dans les conditions ci-dessus, vous vous exposez à ce qu'une décision soit rendue à votre encontre sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.

RAISONS DE LA DEMANDE

I – RAPPEL DES FAITS

La Société EDELIS (anciennement AKERYS PROMOTION) a fait réaliser un ensemble immobilier 2 rue des Deux Bois à MONT SAINT AIGNAN (76130) composé d'un bâtiment A, d'un bâtiment B et d'un bâtiment C faisant l'objet de 67 lots, à savoir **(Pièce 1)** :

- pour le bâtiment A 24 lots à usage d'habitation numérotés de 1 à 24,
- pour le bâtiment B 41 lots à usage d'habitation numérotés de 25 à 66,
- pour le bâtiment C 1 lot (macro lot de 22 logements) numéroté 67,
- 34 emplacements de stationnement aérien privatifs,
- 60 emplacements de stationnement privatifs en sous-sol,
- 2 locaux deux-roues en sous-sol,
- 3 locaux techniques en sous-sol

Cet ensemble immobilier est soumis au statut de la copropriété, étant précisé que le règlement de copropriété / état descriptif de division a été établi le 13 Février 2013, et modifié le 03 Décembre 2015 **(Pièces 1 et 2)**.

La Société CITYA FLAUBERT a succédé aux fonctions de syndic du Syndicat des Copropriétaires à la société CITYA BELVIA IMMOBILIER, laquelle avait succédé à la société BELVIA IMMOBILIER.

Dans le cadre de l'édification de cet ouvrage, la Société AKERYS PROMOTION a confié la maîtrise d'œuvre de conception à la Société ARCHITHEOS (Assureur MAF, contrat n°133629/B) **(Pièces n°14 et 15)**.

La maîtrise d'œuvre d'exécution a été confiée à Monsieur Bruno LIOREL, lequel a sous-traité sa mission à Monsieur Bruno FOLLET.

Dans le cadre de ce chantier, la Société AKERYS PROMOTION a souscrit deux contrats d'assurances dommages ouvrage (Contrat n°128607511 portant sur les bâtiments A et B, contrat n°128607440 portant sur le bâtiment C) **(Pièces n°16 et 17)**.

Ces contrats avaient également pour objet de couvrir la responsabilité décennale de la Société EDELIS en sa qualité de constructeur non réalisateur **(Pièces n°18 et 19)**.

Le 23 Avril 2015, la société BELVIA IMMOBILIER a pris livraison des parties communes de l'immeuble, et a, à cette occasion, établi une liste de réserves **(Pièce n° 3)**.

Suite à cette livraison, des discussions sont intervenues entre le Syndicat des Copropriétaires et la société AKERYS PROMOTION aux fins qu'il soit procédé à la levée des réserves.

Une partie des désordres réservés n'ayant pas été résolus, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT a fait constater le 28 Juillet 2015 par la SELARL LAINE RENTY, huissiers de justice, l'ensemble des désordres affectant les parties communes de l'ensemble immobilier **(Pièce n° 3)**.

Malgré plusieurs tentatives de résolution amiable du litige, la société AKERYS PROMOTION n'a pas remédié à l'intégralité des désordres, de sorte que le Syndicat des Copropriétaires a été contraint de l'assigner à comparaître devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de ROUEN dans le cadre d'une procédure de référé le 22 Mars 2016 **(Pièces n° 4 et 5)**.

Au cours des débats, la société EDELIS (anciennement AKERYS PROMOTION) a reconnu l'existence d'une partie des désordres, et s'est engagée à y remédier.

Concernant les désordres non reconnus, la société EDELIS a contesté sa responsabilité.

Suivant ordonnance de référé du 23 Juin 2016, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT a été débouté de ses demandes à l'encontre de la société EDELIS **(Pièce n° 6)**.

Parallèlement, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT a saisi l'assureur dommages ouvrage, la compagnie MMA, de désordres d'infiltrations affectant le parking au sous-sol **(Pièce n° 7)**.

Suite aux opérations d'expertise dommages ouvrage, le cabinet d'expertise saisi par la compagnie MMA a considéré que les désordres invoqués étaient apparus avant la réception du chantier, de sorte qu'ils ne pouvaient être couverts par la garantie dommages ouvrage **(Pièces n° 8, 9 et 10)**.

Compte tenu de la persistance des désordres, le syndicat des copropriétaires a fait dresser par la SELARL LAINE RENTY, huissiers de justice, le 18 Novembre 2019, un constat complémentaire des désordres affectant l'ensemble immobilier **(Pièce n° 9)**.

C'est dans ce contexte que le Syndicat des Copropriétaires a saisi Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de ROUEN d'une demande d'expertise judiciaire.

II – RAPPEL DE LA PROCEDURE

1- Ordonnance de référé en date du 02 Février 2021 : RG n°20/00455

Par assignation en date du 04 Août 2020, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence ECLAT DE VERT a sollicité auprès de Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de ROUEN une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de la Société AKERYS PROMOTION.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général du Tribunal Judiciaire de ROUEN sous le numéro 20/00455.

En cours de procédure, la Société AKERYS PROMOTION a assigné en intervention forcée la société T2C – TECHNIQUE ET CONCEPT DE LA CONSTRUCTION, la société LB ETANCHEITE et de son assureur, la SMABTP (contrat n°1247000/001 299963/000), et Monsieur Bruno LIOREL et de son assureur, la compagnie MMA IARD (contrat n°112345563).

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées dans le cadre de cette instance, le Syndicat des Copropriétaires a sollicité que la procédure d'expertise judiciaire soit ordonnée au contradictoire de la Société EDELIS (anciennement AKERYS PROMOTION), de la société T2C – TECHNIQUE ET CONCEPT DE LA CONSTRUCTION, de la société LB ETANCHEITE et de son assureur, la SMABTP, de Monsieur Bruno LIOREL et de son assureur, la compagnie MMA IARD.

Par ordonnance en date du 02 Février 2021, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de ROUEN a fait droit à la demande d'expertise judiciaire du Syndicat des Copropriétaires et a désigné Monsieur SERRES en qualité d'expert judiciaire.

2- Ordonnance de référé en date du 14 Décembre 2021 : RG n°21/00691

Au cours de la première réunion d'expertise judiciaire, il est apparu nécessaire d'étendre les opérations d'expertise judiciaire à Monsieur Bruno FOLLET auquel a été sous-traité la mission de maîtrise d'œuvre d'exécution de l'ouvrage, au contrôleur technique, la Société QUALICONSULT et à la Société SODEREF.

Par assignations en date des 27 et 28 Septembre 2021 et du 06 Octobre 2021, Monsieur Bruno LIOREL a sollicité que les opérations d'expertise judiciaire en cours soient rendues opposables à Monsieur Bruno FOLLET, à la Société QUALICONSULT et à la Société SODEREF.

Par ordonnance du 14 Décembre 2021, Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de ROUEN a étendu les opérations d'expertise judiciaire aux parties évoquées.

* * *
* *
*

A ce jour, les opérations d'expertise judiciaire sont toujours en cours.

Le 06 Août 2024, Monsieur SERRES, Expert judiciaire, a communiqué aux parties sa note de synthèse valant pré-rapport d'expertise judiciaire (**Pièce n°20**).

Aux termes de cette note de synthèse, l'Expert judiciaire indique, concernant infiltrations et coulures affectant de manière généralisée les balcons, que :

« Il ne s'agit pas seulement de désordres visuels. En effet, comme je l'ai déjà précisé, un élément horizontal en béton brut qui n'est pas protégé mécaniquement finit par se déliter. C'est déjà le cas de certaines surfaces de balcons où j'ai relevé des éclats (flèche photo 2.7). Un ouvrage en béton brut n'est pas réputé étanche. Dans le cas de balcons en saillie des façades, il était nécessaire non pas de les étancher comme une toiture-terrasse, mais au moins de les hydrofuger ou de les protéger mécaniquement.

Le défaut d'hydrofugation des bétons entraîne de facto une altération du matériau qui éclate, faisant apparaître les fers d'armatures - armatures qui se dégradent à leur tour sous les effets de la corrosion.

La garantie décennale des constructeurs est engagée sur ce genre de désordres, puisque cela constitue une atteinte à la solidité de l'ouvrage. » (Pièce n°20, p.22)

Concernant l'imputabilité du désordre, l'Expert judiciaire indique que :

« Au vu de ces deux éléments, il apparaît donc assez clairement qu'en phase ETUDES, le cabinet ARCHITHEOS n'avait pas prévu d'ouvrage de protection des bétons bruts des balcons : Ni couvertine, ni hydrofugation. A ce titre l'imputabilité originelle des désordres incombe à ARCHITHEOS.

Néanmoins, il est important de souligner que les plans PRO établis pour la phase de DCE (dossier de consultation des entreprises) sont établis à l'échelle 1/50e et qu'ils n'ont absolument pas valeur de plans d'exécution – plans d'EXE qui relèvent

exclusivement de la responsabilité des entreprises et du maître d'oeuvre ayant la mission VISA.

Le cabinet ARCHITHEOS n'ayant pas réalisé la phase DET (Direction de l'Exécution des Travaux), il serait inéquitable de lui imputer à 100% cette impasse technique, alors que les intervenants qui ont suivi n'ont pas du tout relevé cette omission.

Il est constant qu'un architecte qui a la possibilité d'assurer la mission DET à la suite de ses études, peut parfaitement rectifier une erreur ou pallier une omission, en phase chantier.

Il revenait donc à la maîtrise d'oeuvre d'exécution de faire poser ces couvertines, ou bien de les remplacer par tout autre ouvrage concourant à l'étanchéité des dessus d'acrotères, comme par exemple la mise en oeuvre d'un S.E.L. (système d'étanchéité liquide).

(...)

En synthèse de ce chapitre sur l'imputabilité de ce grief n°2, il convient de retenir les implications provisoires suivantes :

- ARCHITHEOS pour 20%, en raison de l'omission commise en phase d'études,
- Messieurs Bruno LIOREL et Bruno FOLLET pour 60% de façon conjointe et solidaire, en attendant des éléments plus précis sur les missions de chacun,
- LB ETANCHEITE pour 20%, en raison du non-respect du CCTP (sauf à démontrer que ces prestations lui aient été enlevées de son marché de travaux). » (Pièce n°20, p.22 à 27)

III – DISCUSSION

A- DEMANDE D'EXTENSION DES OPERATIONS D'EXPERTISE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES

EN DROIT

L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction

légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»

EN L'ESPECE,

a- Extension des opérations d'expertise judiciaire à la Société ARCHITHEOS et à son assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle, la MAF

Ainsi qu'il l'a été indiqué, les opérations d'expertise judiciaire sont actuellement en cours.

Dans le cadre de cette opération immobilière, la Société ARCHITHEOS était en charge de la maîtrise d'œuvre de conception.

L'un des désordres affectant les bâtiments A et B de l'ensemble immobilier consiste dans un défaut d'étanchéité des balcons qui génère des coulures sur les façades de la résidence.

Selon les premières investigations réalisées par l'Expert judiciaire, ce désordre trouve en partie son origine dans l'absence de « *protection des bétons bruts des balcons* » (**Pièce n°20, p.23**).

A ce titre, l'Expert judiciaire considère que cette absence de protection des bétons brut des balcons est imputable à la Société ARCHITHEOS.

Afin que les conclusions de l'Expert judiciaire soient contradictoires à la Société ARCHITHEOS et à son assureur, la MAF, le Syndicat des Copropriétaires a le plus grand intérêt que les opérations d'expertise judiciaire leur soient rendues opposables.

Par mail en date du 17 Septembre 2024, Monsieur SERRES, Expert judiciaire a indiqué être favorable à cette mise en cause (**Pièce n°21**).

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT est bien fondé à demander que les opérations d'expertise judiciaire actuellement en cours soient étendues à la Société ARCHITHEOS et à son assureur, la MAF.

b- Extension des opérations d'expertise judiciaire aux Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de la Société EDELIS

La Société EDELIS (anciennement dénommée AKERYS PROMOTION) a souscrit dans le cadre de cette opération de construction deux polices d'assurances auprès des Compagnies MMA

IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ayant vocation à garantir sa responsabilité décennale en tant que constructeur non réalisateur (contrat n°128607440 et contrat n°128607511) (**Pièces n°18 et 19**).

Au titre de ses conclusions provisoires, l'Expert judiciaire a indiqué que le désordre relatif aux infiltrations et coulures affectant de manière généralisée les balcons de la résidence, revêtait un caractère décennal dans la mesure où ce désordre était de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage :

« La garantie décennale des constructeurs est engagée sur ce genre de désordres, puisque cela constitue une atteinte à la solidité de l'ouvrage. » (Pièce n°20, p.22)

Compte tenu de cette analyse de l'Expert judiciaire, le Syndicat des Copropriétaires a le plus grand intérêt à ce que les opérations d'expertise judiciaire soient rendues contradictoires aux Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la Société EDELIS.

Par ailleurs, la Société EDELIS a souscrit auprès des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES un contrat ayant vocation à garantir sa responsabilité civile professionnelle (Contrat n°101 237 728) (**Pièce n°22**).

Dans ces conditions, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence ECLAT DE VERT est bien fondé à demander que les opérations d'expertise judiciaire actuellement en cours soient étendues aux Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur responsabilité décennale et d'assureur responsabilité civile professionnelle de la Société EDELIS.

B- DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIECES DETENUES PAR LES PARTIES DEFENDERESSES

EN DROIT

L'article 10 du Code Civil dispose :

« Chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité.

Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts. »

L'article 11 du Code de Procédure Civile dispose :

« Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. »

Par arrêt du 26 Mai 2011, publié au Bulletin **(10-20.048)**, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre d'une décision ayant ordonné la production de pièces pour les motifs suivants :

« Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 10 du Code Civil, 11 et 145 du Code de Procédure Civile, qu'il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, et si aucun empêchement légitime ne s'oppose à cette production par le tiers détenteur. »

Par arrêt du 22 Septembre 2021, publié au Bulletin **(N° 19-26.144)**, la Cour de Cassation a cassé un arrêt qui avait refusé, sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile, la production de pièces nécessaires à l'exercice d'une action ultérieure au fond, pour violation de l'article 145 du Code de Procédure Civile.

EN L'ESPECE

Le Syndicat des Copropriétaires dispose d'un motif légitime pour solliciter, sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile, la communication par les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des conditions générales du contrat d'assurance applicables aux contrats n°128607511 et 128607440 afin qu'il puisse appréhender les garanties dont bénéficie la Société EDELIS.

Les conditions particulières des contrats n°128607511 et 128607440 mentionnent que les contrats sont composés :

Des conditions particulières

Du Tableau des garanties

CG n°239 d « contrat d'assurance de chantier »

CG n°884 e « assurance tous risques chantiers »

CG n°811 f « assurances dommages aux ouvrages soumis à obligation d'assurance »

CG n°812 e « assurance des ouvrages soumis à obligation d'assurance – responsabilité civile décennale des constructeurs »

Afin de pouvoir s'assurer des garanties dont bénéficie la Société EDELIS au titre de couverture de sa responsabilité décennale, et des conditions de mises en œuvre de ces garanties, le Syndicat des Copropriétaires est bien fondé à solliciter la communication des conditions générales n°812 e « assurances des ouvrages soumis à obligation d'assurance – responsabilité décennale des constructeurs » dans leur version applicable au jour de la déclaration d'ouverture de chantier intervenue, en l'espèce, le 1^{er} Décembre 2012.

De la même manière le Syndicat des Copropriétaires est bien fondé à solliciter la communication par les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES des conditions générales et particulières du contrat d'assurance n°101 237 728 couvrant la responsabilité civile professionnelle de la Société EDELIS (**Pièce n°22**).

Enfin, dans la mesure où, concernant la Société ARCHITHEOS, la seule pièce dont est en possession le Syndicat des Copropriétaires est son attestation d'assurance au titre de l'année 2013, le demandeur est bien fondé à solliciter la communication des éléments suivants :

- Attestation d'assurances au titre de l'année 2012, année de la déclaration d'ouverture de chantier
- Attestation d'assurances au titre de l'année 2024, année de la réclamation du Syndicat des Copropriétaires à l'encontre de la Société ARCHITHEOS,
- Conditions générales et particulières du contrat d'assurance n° 133629/B de la Société ARCHITHEOS.

PAR CES MOTIFS

Rendre communes et opposables aux Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société EDELIS, anciennement dénommée AKERYS PROMOTION, à la Société ARCHITHEOS et à son assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle, la MAF, les opérations d'expertise confiées à Monsieur SERRES suivant

ordonnance de référé en date du 02 Février 2021 (RG n°20/00455), ayant été étendues par ordonnance de référé du 14 Décembre 2021 (RG n°21/00691).

Ordonner la communication par les Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :

- Des conditions générales et particulières du contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de la Société EDELIS (contrat n°101 237 728)
- Des conditions générales n°812 e « assurances des ouvrages soumis à obligation d'assurance – responsabilité décennale des constructeurs » des contrats d'assurance n°128607511 et 128607440 couvrant la responsabilité décennale de la Société EDELIS dans leur version applicable au 1^{er} Décembre 2012 date de la déclaration d'ouverture de chantier.

Ordonner la communication par la Société ARCHITHEOS et par son assureur, la MAF :

- Attestation d'assurances de la Société ARCHITHEOS au titre de l'année 2012, date de la déclaration d'ouverture de chantier
- Attestation d'assurances au titre de l'année 2024, date de la réclamation du Syndicat des Copropriétaires à l'encontre de la Société ARCHITHEOS,
- Conditions générales et particulières du contrat d'assurance n° 133629/B de la Société ARCHITHEOS.

Réserver les dépens.

SOUS TOUTES RESERVES

BORDEREAU DE COMMUNICATION DE PIECES

1. Etat descriptif de division / règlement de copropriété du 13/02/2013
2. Rectificatif à l'état descriptif de division / règlement de copropriété du 03/12/2015
3. Procès-verbal de constat en date du 28/07/2015
4. Courrier de la Sté CITYA BELVIA à AKERYS PROMOTION du 25/06/2015
5. Courrier de la Sté CITYA BELVIA à AKERYS PROMOTION du 20/07/2015
6. Ordonnance de référé du TGI de ROUEN du 23/06/2016
7. Courrier de la Cie MMA à la Sté CITYA BELVIA du 12/10/2016
8. Courrier de la Sté SARETEC à la Sté CITYA BELVIA du 08/11/2016
9. Courrier de la Sté CITYA BELVIA à la Cie MMA du 20/12/2016
10. Courrier de la Sté SARETEC à la Sté CITYA BELVIA du 11/01/2017
11. Procès-verbal de constat du 18/11/2019
12. Conclusions de la Sté AKERIS PROMOTION déposées au cours de la procédure initiée au cours de l'année 2016
13. Extrait K BIS de la Société EDELIS, anciennement dénommée AKERIS PROMOTION
14. Extrait KBIS de la Société ARCHITHEOS
15. Attestation d'assurance de la Société ARCHITHEOS au titre de l'année 2013
16. Conditions particulières du contrat d'assurance EDELIS (contrat n°128607511)
17. Conditions particulières du contrat d'assurance EDELIS (contrat n°128607440)
18. Attestation d'assurance de la Société EDELIS (contrat n°128607511)
19. Attestation d'assurance de la Société EDELIS (contrat n°128607440)
20. Note de synthèse en date du 06/08/2024
21. Mail de l'Expert judiciaire en date du 17/09/2024
22. Attestation d'assurance de la Société EDELIS au titre de l'année 2020

Société Civile Professionnelle
BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE
Commissaires de Justice
27 Rue des Marais
72000 LE MANS

Références : C241946 / 851 / JB

SIGNIFICATION DE L'ACTE

Cet acte a été remis au destinataire dans les conditions indiquées ci-dessous d'une croix, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.

☐ le Commissaire de justice
☒ un cleric assermenté.

Affaire : Syndicat des copropriétaires Résidence ECLAT DE VERT
Nom de l'acte : 901 ASSIGNATION
Signifié à : MMA IARD

REMISE A PERSONNE

☐ Au DESTINATAIRE ainsi déclaré

PERSONNE PHYSIQUE



A M

Qualité

GRANGER Florentine

PERSONNE MORALE

PC SECURITE CALIFORNIE

qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte

SECURITAS



Au DOMICILE ELU, à M

Qualité

qui a donné visa.

La lettre prévue par l'art.658 du C.P.C. a été adressée avec une copie de l'acte le premier jour ouvrable suivant la date du présent acte.

REMISE A DOMICILE, A RESIDENCE

Les circonstances rendant impossible la signification à personne, ☐ l'intéressé est absent ☐ l'intéressé refuse l'acte
l'acte a été remis sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre, le cachet du Commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli.

A une PERSONNE PRESENTE à son domicile et qui confirme le domicile/siège social :



M

Qualité

qui a accepté de recevoir l'acte.

un avis de passage a été laissé au domicile et la lettre prévue par l'art 658 du C.P.C. avec la copie de l'acte, a été adressée le premier jour ouvrable suivant la date du présent acte.

DEPOT A L'ETUDE

N'ayant pu, lors de mon passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne, ou à une personne présente acceptant de recevoir, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-après, la copie du présent acte a été déposée en notre étude sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication que d'un côté, les nom est adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté, le cachet du Commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du C.P.C. et la lettre prévue par l'article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du C.P.C. a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification le premier jour ouvrable suivant la date du présent.



Les circonstances rendant impossible la signification à personne ou à domicile :

☐ l'intéressé est absent ☐ la personne présente refuse l'acte ☐ autre

DETAIL DES VERIFICATIONS

☐ Tableau des occupants

☐ Boîtes aux lettres

☐ Porte de l'appartement

☐ Voisin

☐ Gardien

☐ Commerçant

☐ Autre :

PERQUISITION

N'ayant pu trouver l'intéressé, et après avoir effectué diverses recherches, il s'est avéré que le destinataire HABITAIT ACTUELLEMENT :



Ne pouvant régulariser l'acte à cette adresse, je l'ai converti en P.V. de PERQUISITION pour servir et valoir ce que de droit.

Tous les paragraphes non marqués d'une croix sont réputés NON ECRITS.

Le présent acte comporte 24 feuilles à la copie.

Visa par le Commissaire de justice des mentions relatives à la signification

Xavier BOIVIN - Pierre-Albert THOURAULT - Anaïs LEBORGNE



COUT ACTE

EMOLUMENT ART. R444-3	36,56
D.E.P. Art. A444-15	
FRAIS DE DEPLACEMENT	9,40
HT	45,96
TVA 20,00 %	9,19
TAXE FORFAITAIRE Art.302 bis Y CGI F.CORRESP.	
TTC (1)	55,15
FRAIS POSTAUX	5,16
F.CORRESP.	
TTC (2)	60,31

Société Civile Professionnelle
BOIVIN-THOURAULT-LEBORGNE
Commissaires de Justice
27 Rue des Marais
72000 LE MANS

Références : C241946 / 851 / JB

SIGNIFICATION DE L'ACTE

Cet acte a été remis au destinataire dans les conditions indiquées ci-dessous d'une croix, et suivant les déclarations qui lui ont été faites.

☐ le Commissaire de justice
☒ un clerc assermenté.

Affaire : Syndicat des copropriétaires Résidence ECLAT DE VERT
Nom de l'acte : 901 ASSIGNATION
Signifié à : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

REMISE A PERSONNE

☐ Au DESTINATAIRE ainsi déclaré

PERSONNE PHYSIQUE

☒ A M. **GRANGER Florentine** PERSONNE MORALE
Qualité : **PC SECURITE CALIFORNIE** qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte

SECURITAS

☐ Au DOMICILE ELU, à M.
Qualité : qui a donné visa.

La lettre prévue par l'art.658 du C.P.C. a été adressée avec une copie de l'acte le premier jour ouvrable suivant la date du présent acte.

REMISE A DOMICILE, A RESIDENCE

Les circonstances rendant impossible la signification à personne, ☐ l'intéressé est absent ☐ l'intéressé refuse l'acte
l'acte a été remis sous enveloppe fermée ne portant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et de l'autre, le cachet du Commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli.

A une PERSONNE PRESENTE à son domicile et qui confirme le domicile/siège social :

☐ M.
Qualité : qui a accepté de recevoir l'acte.

un avis de passage a été laissé au domicile et la lettre prévue par l'art 658 du C.P.C, avec la copie de l'acte, a été adressée le premier jour ouvrable suivant la date du présent acte.

DEPOT A L'ETUDE

N'ayant pu, lors de mon passage, avoir aucune indication sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte, ces circonstances rendant impossible la remise à personne, ou à une personne présente acceptant de recevoir, et vérifications faites que le destinataire est domicilié à l'adresse indiquée suivant les éléments indiqués ci-après, la copie du présent acte a été déposée en notre étude sous enveloppe fermée ne portant d'autre indication que d'un côté, les nom est adresse du destinataire de l'acte et de l'autre côté, le cachet du Commissaire de justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile conformément à l'article 656 du C.P.C. et la lettre prévue par l'article 658 du C.P.C. comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du C.P.C. a été adressée au destinataire avec copie de l'acte de signification le premier jour ouvrable suivant la date du présent.

Les circonstances rendant impossible la signification à personne ou à domicile :

☐ l'intéressé est absent ☐ la personne présente refuse l'acte ☐ autre

DETAIL DES VERIFICATIONS

☐ Tableau des occupants ☐ Boîtes aux lettres ☐ Porte de l'appartement
☐ Voisin ☐ Gardien ☐ Commerçant ☐ Autre :

PERQUISITION

N'ayant pu trouver l'intéressé, et après avoir effectué diverses recherches, il s'est avéré que le destinataire HABITAIT ACTUELLEMENT :

☐

Ne pouvant régulariser l'acte à cette adresse, je l'ai converti en P.V. de PERQUISITION pour servir et valoir ce que de droit.

Tous les paragraphes non marqués d'une croix sont réputés NON ECRITS.
Le présent acte comporte 24 feuilles à la copie.

Visa par le Commissaire de justice des mentions relatives à la signification

Xavier BOIVIN - Pierre-Albert THOURAULT - Anaïs LEBORGNE



COUT ACTE

EMOLUMENT ART. R444-3	36,56
D.E.P.	
Art. R444-15	
FRAIS DE DEPLACEMENT	9,40
HT	45,96
TVA 20,00 %	9,19
TAXE FORFAITAIRE	
Art.302 bis Y CGI	
F.CORRESP.	
TTC (1)	55,15
FRAIS POSTAUX	5,16
F.CORRESP.	
TTC (2)	60,31